中山市三乡镇“2022·6·30”一般生产经营性道路交通责任事故调查报告

2022年6月30日9时34分许，在我市三乡镇105国道白石中山农商银行路口（2671KM+950M）路段发生一起造成一人死亡、一人受伤的一般生产经营性道路交通责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）、《中山市人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（中府办〔2018〕2号）的规定，交警支队牵头市应急管理局、交通运输局等有关部门组成中山市三乡镇“2022·6·30”生产经营性道路交通责任事故调查组，开展事故深度调查。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故的有关情况报告如下:

一、事故发生经过

2022年6月30日9时34分许，驾驶人陈某某驾驶粤TA3883号重型半挂牵引车牵引粤T1060挂号重型集装箱半挂车，从三乡镇105国道珠海往中山方向行驶，行驶至中山市三乡镇白石中山农商银行路口（2671KM+950M）路段时，遇杨某某驾驶无号牌两轮轻便摩托车（搭载王某某）发生碰撞而肇事，事故造成王某某当场死亡、杨某某受伤及车辆损坏。

二、对涉案各方当事人的调查情况

（一）对涉案的道路运输经营单位的调查情况

涉案的涉事车辆粤TA3883号重型半挂牵引车所有人为中山市联深信息咨询服务有限公司(以下简称联深公司);涉事道路运输经营单位为中山市东航商贸有限公司(以下简称东航公司)。经调查，查明如下事实:

1.东航公司的经营范围包括:食品零售、批发;货运经营销售、网上销售:日用百货、服装等。东航公司与联深公司的法定代表人和主要负责人均系刘某某。涉案司机陈某某为东航公司雇请的司机，东航公司与陈某某于2022年5月26日签订《劳动合同》;

2.东航公司运输部副经理（车队长）刘某某同为联深公司的车队长，其工作内容是对东航公司和联深公司的车队进行管理，安排司机日常的运输工作。由于东航公司和联深公司的主要负责人(法定代表人)为同一人，故两家公司的司机和车辆的安全生产工作都是共同管理的。日常，刘某某会安排东航公司的司机驾驶联深公司的车辆进行运输业务，且每位司机基本固定驾驶同一辆车，涉案司机陈某某固定驾驶涉事车辆粤TA3883号重型半挂牵引车开展业务;

3.涉事车辆粤TA3883号重型半挂牵引车由联深公司负责年检和购买保险，车辆日常安全隐患的排查整改由车辆固定驾驶员陈某某(涉案司机)负责，发现问题后上报车队长刘某某。小的隐患问题由刘某某安排在东航公司的维修车间进行维修，大的隐患问题送去东航公司长期合作的中山市三骏汽车修配厂进行维修。司机陈某某的安全生产教育培训工作

由东航公司负责；

4.事故发生当天，东航公司运输部副经理（车队长）刘某某安排东航公司的司机陈某某驾驶联深公司的粤 TA3883 号重型半挂牵引车到珠海市可口可乐公司提货。

综上所述，从涉案司机的出行目的、案件涉及的公司业务司机的安全生产教育培训和车辆安全隐患排查工作等方面，认为应将中山市东航商贸有限公司作为该起事故的涉事生产经营单位开展事故调查。经调查，查明如下事实：

1.东航公司于 1999 年 7 月 16 日成立，已取得《营业执照》统一社会信用代码**********，法定代表人刘某某,登记住所地中山市沙溪镇龙瑞村文阁街一巷一号，东航公司于 1999 年 7 月 16 日成立，已取得《营业执照》，统一社会信用代码**********，法定代表人刘某某,登记住所地中山市沙溪镇岐江路乐群路段；

2.东航公司办理了《营业执照》《道路运输经营许可证》《车辆运营证》《从业资格证》等，前述资格证书均在有效期内，符合道路运输条件；

3.东航公司已建立全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等；

4.东航公司已建立相应的全员机制，对全员安全生产责任制落实情况有进行监督考核，保证安全生产责任制的落实；

5.东航公司已设置安全生产管理机构：公司主要负责人刘某某（法定代表人）没有取得由负有安全生产监督管理职责的部门对其颁发的安全考核合格证明；配备的 1 名专职安全

生产管理人员吴某某未按规定考核合格，未取得安全考核合格证明；

6.东航公司未定期对从业人员开展安全生产教育和培训；

7.东航公司及其主要负责人刘某某已组织建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施；

8.东航公司已建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，能如实记录事故隐患排查治理情况。

（二）事故车辆情况

粤TA3883号重型半挂牵引车，车辆型号：东风牌DFL4181A2，车辆识别代号LGAG3DV24B3011220，发动机号：B1006089，核载：42000KG，实载：43420KG，初始登记日期：2011年4月1日，检验有效期止：2022年10月31日，保险终止日期：2023年3月30日，强制报废期止：2026年4月1日。车辆注册登记人：中山市联深信息咨询服务有限公司，住址：广东省中山市沙溪镇龙瑞村文阁街一巷一号，车辆实际支配人：中山市联深信息咨询服务有限公司。使用性质：货运，涉事车辆有按要求安装卫星定位装置且数据正常，事发时涉及超限超载1.42吨。

涉事车辆于2022年6月30日沿三乡镇105国道珠海往中山方向行驶，当车辆途经三乡镇白石中山农商银行路口临时信号灯路段时发生事故。经公安交通管理综合信息平台查询，该车事发前近三年来共有28起交通违法行为记录，均已处理完毕，事发前近三年来未发生一般道路交通事故。

（三）事故当事人情况

1.粤TA3883号重型半挂牵引车驾驶人为陈某某，男，1976年8月8日生，民族：汉族，身份证号：**********，户籍所在地：广东省中山市板芙镇广福村**********。现在住址：中山市板芙镇**********，工作单位：中山市沙溪镇联深信息咨询服务有限公司。驾驶证号：**********，准驾车型：A2E，交通方式：驾驶粤TA3883号重型半挂牵引车。肇事当天陈某某接受交警酒精呼气检验，检验结果为0mg／100mL。

驾驶人陈某某已取得道路运输从业资格证（证号**********），，从业资格类别为经营性道路货物运输驾驶员，从业资格证有效日期至2028年 2月。

2.无号牌（电机号：6800163）两轮轻便摩托车驾驶人为杨某某（搭载王某某），王某某是其母亲，女，****年**月**日生，民族：汉族，身份证号：**********，户籍所在地：安徽省临泉县庙岔镇**********，住址：中山市三乡镇**********。

3.王某某，女，****年**月**日生，民族：汉族，身份证号：**********，户籍所在地：安徽省临泉县庙岔镇**********，住址：中山市三乡镇**********。

三、事故原因

中山市公安局交警支队三乡大队就该事故作出《道路交通事故认定书》（第4420182022A00006号），杨某某驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的两轮轻便摩托车载人，变更车道时影响正常行驶的机动车，其行为违反了《中华人民共和

国道路交通安全法》第十九条第四款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款及第五十五条第三项之规定。陈某某驾驶机件不符合技术标准的机动车违反规定使用专用车道，驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第三十七及第四十八条第一款之规定，其过错行为是导致此事故发生的另一方面原因。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，杨某某应承担此事故的同等责任，陈某某应承担此事故的同等责任，王某某不承担事故责任。

四、事故性质

经调查认定，中山市三乡镇“2022·6·30”交通事故属于一般生产经营性道路交通责任事故。

五、对事故单位和责任人的处理意见

三乡镇“2022·6·30”生产经营性道路交通责任事故造成1人死亡的严重后果，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规定，建议对中山市三乡镇“2022·6·30”生产经营性道路交通事故责任人和责任单位作出如下处理:

1.中山市东航商贸有限公司安全生产管理人员未按规定考核合格，其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款，交通运输管理部门拟依据《中华人民共和国安

全生产法》第九十七条第二项对中山市东航商贸有限公司进行行政处罚。

2. 中山市东航商贸有限公司有建立安全生产责任制及安全生产考核机制，但未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第二十九条，交通运输管理部门拟依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项对中山市东航商贸有限公司进行行政处罚。

3. 由公安机关交通管理部门依法追究驾驶员陈某某和杨某某交通违法行为。

六、事故防范和整改措施

1.中山市东航商贸有限公司应认真从事故中吸取教训，建立健全安全风险分级管控制度，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，加强对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、并掌握本岗位的安全操作技能及了解事故应急处理措施，继续加强安全管理，完善设备设施，提高安全意识，消除安全隐患，防范类似事故的发生。

2. 沙溪镇城市建设和管理局加强对中山市东航商贸有限公司的监管，督促该企业落实安全生产主体责任，按规定开展安全生产教育培训，重点加强营运车辆及驾驶员培训管理，预防和减少事故的发生。

3. 公安交警、交通运输管理等部门及各镇区应继续加强对从事道路运输的货运车辆、从事货物运输单位及货运源头单

位的安全监管，严厉打击各类道路交通运输安全违法行为，强化道路交通安全的宣传和教育，防范道路交通运输安全事故的发生，为中山市创造一个安全和谐的交通运输环境。

中山市三乡镇“2022·6·30”一般生产经营性
道路交通责任事故调查组